

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084063-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: SUELY MARIA DOS SANTOS NEVES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5084063-58.2024.4.02.5101

510014963575 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084063-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: SUELY MARIA DOS SANTOS NEVES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que deixou de conceder a tutela de urgência nos seguintes termos (evento 3 - autos originários):

"Trata-se de ação proposta por SUELY MARIA DOS SANTOS NEVES, no âmbito do Juizado Especial Federal, na qual a autora busca a devolução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre valores recebidos a título de aposentadoria, no montante de R\$ 11.007,36 (onze mil, sete reais e trinta e seis centavos).

Em sede de tutela de urgência, a parte autora solicita a suspensão imediata do desconto do imposto de renda retido na fonte.

Como causa de pedir alega, em resumo, que é portadora de moléstia grave, o que lhe garantiria isenção de tributação, conforme previsto da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Defiro a prioridade na tramitação da presente lide, nos termos do inciso I, art. 1.048 do CPC.

O pedido de gratuidade será apreciado por ocasião da sentença.

A lei de isenção, em seu art. 6º, prevê que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

*XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, **paralisia irreversível e incapacitante**, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)*

A matéria já foi objeto de discussão no STJ, tema repetitivo 1.037, de modo que restou pacificado na jurisprudência que a isenção em tela se aplica aos proventos de aposentadoria, reforma e pensão, tanto para civis quanto para militares, desde que o (a) beneficiário (a) seja portador (a) de moléstia grave.

O pedido de tutela antecipada de urgência, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, pode ser concedido quando presentes os seguintes requisitos: (I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve ser verificado o requisito negativo, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O requisito da "probabilidade do direito" relaciona-se à verossimilhança dos fatos alegados pela parte autora, bem como à plausibilidade de subsunção desses fatos às normas invocadas. O segundo requisito, o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo", refere-se à presença de um risco concreto, atual e grave, que justifique a necessidade da medida urgente.

Em sede de cognição sumária, avaliando a plausibilidade da tese defendida pela parte autora e os fatos narrados nos autos, não se verifica a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida, uma vez que os fatos alegados serão devidamente esclarecidos somente após a apresentação da defesa pela ré, garantindo o contraditório.

No tocante ao risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em demandas de cunho eminentemente patrimonial, como no presente caso, tal risco somente se configura quando o requerente demonstra a impossibilidade de suportar a cobrança que alega ser indevida. Ademais, o pagamento indevido de tributo ou multa pode ser restituído ou compensado posteriormente, não configurando, portanto, risco de ineficácia da decisão final que justificaria a concessão da medida liminar.

Assim, não havendo demonstração concreta do perigo da demora, não restam evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

*Diante do exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.***

Narra a parte recorrente ser aposentada por idade ser portadora de cardiopatia grave, doença prevista no rol taxativo do inciso XIV, artigo 6º da Lei n.º 7.713/88.

Decisão do evento 4, indeferindo a liminar.

VOTO

Mantenho o já fundamentado na decisão do evento 4, tendo em vista que não houve qualquer alteração fática. Vejamos:

Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório em sede tributária que é excepcional ainda que para sustação da retenção na fonte.

Afastada a possibilidade de sustação dos descontos mensais, com mais razão não há que se falar em antecipar a devolução do já recolhido. Pois, em sede de juizado, há proibição de cumprimento antes do trânsito em julgado.

Não demonstra a parte autora de forma concreta como os descontos decorrentes do Imposto de Renda impactam a realização de seu tratamento.

Ademais, deve haver contraditório quanto ao quadro de saúde apontado a fim de se credenciar verossimilhança às alegações.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se.